NVE

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse
etter forskriften del I

for anskaffelse av

Medieovervåking og distribusjon av pressemeldinger

Saksnr: 202609026

Versjon april 2024

NVE

1 GENERELL BESKRIVELSE 3
1.1 Oppdragsgiver 3
1.2 Anskaffelsens formål, omfang og varighet 3
1.3 Kontraktsvilkår 3
1.4 Deltilbud 3
1.5 Viktige datoer og tidsfrister 4
1.6 Klima- og miljøkrav 4
2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 4
2.1 Anskaffelsesprosedyre 4
2.2 Skatteattest 5
2.3 Språk 5
2.4 Offentlighet og taushetsplikt 5
2.5 Vedståelsesfrist 6
2.6 Oppdatering av konkurransegrunnlaget 6
2.7 Tilleggsopplysninger 6
2.8 Bruk av underleverandører 6
3 KVALIFIKASJONSKRAV 6
3.1 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 6
3.2 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 7
3.3 System for kvalitetssikring, miljøhensyn og informasjonssikkerhet 7
4 TILDELINGSKRITERIER 8
5 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING 9
5.1 Tilbudets utforming 10
5.2 Elektronisk signatur 10
6 VEDLEGG 10

1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 *Oppdragsgiver*

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Narvik, Trondheim, Førde, Tønsberg og Hamar. I tillegg har vi fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord.

Til sammen er vi over 700 ansatte med tverrfaglig kompetanse.

1.2 *Anskaffelsens formål, omfang og varighet*

Anskaffelsens formål er å inngå kontrakt om kjøp av medieovervåkingstjenester og en tjeneste for distribusjon av pressemeldinger.

På grunnlag av tidligere års anskaffelser kan det, uten forbindtlighet for oppdragsgiver, estimeres en verdi på om lag 1 MNOK for oppdragsgivers totalforbruk av avtalenes tjenester i løpet av avtaleperioden.

Avtalen gjelder i 2 år fra signeringsdato. Kunden har opsjon på å forlenge avtalen med de samme betingelser med 1+1 år slik at avtalens maksimale varighet blir 4 år.

Opsjoner skal utløses automatisk dersom ikke kunden varsler skriftlig om at den ikke forlenges minimum en måneder før avtalens utløp.

Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av kravspesifikasjonen.

1.3 *Kontraktsvilkår*

Kontrakten reguleres av kontraktsvilkårene i SSA-O med tilhørende bilag.

1.4 *Deltilbud*

Det er adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget, det vil si tilbud på en eller begge to av følgende deler:
1. Medieovervåking
2. Distribusjon av pressemeldinger

Delområdene er nærmere omtalt i kravspesifikasjonen.

1.5 *Viktige datoer og tidsfrister*

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget	30.04.2026 kl 1200
Tilbudsfrist	07.05.2026 kl 1200
Tilbudsåpning	07.05 kl 1200
Evaluering	Uke 20
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	Uke 20
Kontraktsinngåelse	Uke 21
Tilbudets vedståelsesfrist	07.09.26
Leveranse	Snarest mulig etter kontraktsinngåelse

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

1.6 *Klima- og miljøkrav*

Ettersom anskaffelsen gjelder en tjenesteanskaffelse hvor NVE anskaffer menneskelige ressurser som skal gjennomføre et oppdrag, anser NVE at anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, og har derfor ikke oppgitt tildelingskriterier eller krav som omhandler klima og miljø i henhold til FOA § 7-9. Dette begrunnes med at et eventuelt klimaavtrykk og miljøbelastning som er forbundet med denne anskaffelsen ligger utenfor hva som anses som anskaffelsens art, og anskaffelsens art medfører et uvesentlig klimaavtrykk og en uvesentlig miljøbelastning.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 *Anskaffelsesprosedyre*

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I.
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal skje gjennom oppdragsgivers KGV som er Mercell. Dette gjelder også spørsmål og svar.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.
Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter via oppdragsgivers KGV.

2.2 *Skatteattest*

Tilbyder skal levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Dette gjelder bare dersom valgte leverandør er norsk.

Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen eller tilbud.

Ved bygge- og anleggskontrakter skal også alle underleverandører levere skatteattest ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget, som overstiger kr 500 000 ekskl. mva.

2.3 *Språk*

Anskaffelsen gjennomføres på norsk, og oppdragsgiver vil i utgangspunktet utforme alle dokumenter i anskaffelsen kun på norsk, jf. anskaffelsesforskriften § 7-7. Oppdragsgiver vil allikevel besvare eventuelle henvendelser på engelsk dersom det er å foretrekke for utenlandske leverandører.

Leverandøren skal utforme hele eller deler av tilbudet og eventuelle andre dokumenter på norsk.

2.4 *Offentlighet og taushetsplikt*

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

Det bes om at tilbydere også leverer en sladdet versjon av sitt tilbud innen tilbudsfrist som kan benyttes ved eventuell begjæring om innsyn.

I det sladdete eksemplaret skal leverandøren sladde det som anses å være forretningsforhold som det av konkurransemessig betydning vil være viktig å hemmeligholde. Leverandøren skal i tillegg sette opp en liste over det som er sladdet med begrunnelse for hvorfor leverandøren anser dette for å være forretningshemmeligheter. Vedrørende hva som er slike forretningshemmeligheter, se forvaltningsloven § 13. Kunden er forpliktet til å foreta en selvstendig og konkret vurdering av hva som kan unntas og ikke, jf. også kravet til merinnsyn i offentleglova § 11.

2.5 *Vedståelsesfrist*

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.5. ovenfor.

2.6 *Oppdatering av konkurransegrunnlaget*

Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål til konkurransen med svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for anskaffelsen i KGV som er Mercell.

2.7 *Tilleggsopplysninger*

Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, eller er uklare, kan leverandøren be om tilleggsopplysninger hos via oppdragsgivers KGV som er Mercell.

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via KGV.

2.8 *Bruk av underleverandører*

Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom leverandøren og underleverandøren.

3 KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren innen tilbudsfrist også levere etterspurt dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til omtaler nedenfor. Tilsvarende gjelder for dokumentasjon omtalt i punkt 2.2.

NVE

3.1 *Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling*

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller registrert i et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	• Norske selskaper: Firmaattest • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

3.2 *Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner*

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.	Beskrivelse av leverandørens minimum 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.

3.3 *System for kvalitetssikring, miljøhensyn og informasjonssikkerhet*

Krav	Dokumentasjonskrav
Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for ytelsene som skal leveres. I begrepet kvalitetsstyringssystem ligger det bla. annet at leverandøren har en bevissthet rundt eksempelvis kvalitetsmål, planlegging, sikring, avvikshåndtering og kvalitetsforbedring.	Redegjørelse for firmaets kvalitetssikringssystem. Dersom tilbyder er sertifisert av et offentlig sertifiseringsorgan, er det tilstrekkelig at kopi av utstedt sertifikat vedlegges. Dersom tilbyderen ikke er sertifisert, må kvalitetssystemet dokumenteres f.eks. ved å vedlegge en kvalitetshåndbok som gir en beskrivelse av systemet for kvalitetsstyring og hvordan det er iverksatt i organisasjonen.

4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge:

Kriterium	Vekt	Dokumentasjon
Pris Under dette kriteriet vurderes tilbudt pris *Delleveranse 1 - Medieovervåking:* En fast, månedlig pris for overvåking av norske papir-, eter- og nettmedier, uavhengig av volum på omtale og inkludert samtlige rettigheter. Eventuelle oppstartskostnader vil også legges til grunn i evalueringen *Delleveranse 2 – distribusjon av pressmeldinger* En fast, månedlig pris for tilgang til tjeneste for distribusjon av pressmeldinger. Eventuelle oppstartskostnader vil også legges til grunn i evalueringen	60%	Utfylling av vedlagte Prisskjema

Kriterium	Vekt	Dokumentasjon
Kvalitet Under dette kriteriet vurderes Delleveranse 1: • Omfang av relevante medier som dekkes av medieovervåking. Hvilke medieselskaper tilbyder har inngått rettighetsavtaler med og eventuelle begrensninger i disse vil vektlegges. • Brukeropplevelse av digitale løsninger knyttet til tjenesten. Delleveranse 2: • Omfang av relevante medier som er dekket av distribusjonslister, samt brukeropplevelse av digitale løsninger knyttet til tjenesten	40%	Delleveranse 1: • Liste over hvilke medier som dekkes i medieovervåkning. Det må dokumenteres hvilke medieselskaper tilbyder har inngått rettighetsavtaler med og eventuelle begrensninger i disse. • Skriftlig presentasjon av *digitale* løsninger • Tilgang til demo-versjoner av digitale løsninger som kan testes av NVE Delleveranse 2: • Skriftlig presentasjon av *digitale* løsninger • Liste over hvilke medier som er dekket av distribusjonslister

Tilbudet som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet oppnår høyest total poengsum. Poengskalaen går fra 0 (lavest verdi) til 10 (høyeste verdi). Beste tilbuds verdi/egenskap får 10 poeng. De øvrige tilbudenes verdi/egenskaper får poeng i henhold til den relative forskjellen til beste tilbud. Manglende verdi/egenskap får 0 poeng.

5 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING

Tilbudet skal leveres til oppdragsgivers KGV som er Mercell.

5.1 *Tilbudets utforming*

Tilbudet skal i sin helhet leveres etter den utformingen det elektroniske systemet for innlevering angir, innen tilbudsfristen.

5.2 *Elektronisk signatur*

Vi anbefaler leverandørene å benytte seg av elektronisk signatur for å autentisere seg ved innlevering av tilbud. Elektronisk signatur kan bestilles på www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

6 VEDLEGG

- Kontrakt m/bilag
- Prisskjema
- Referansebeskrivelser
- Databehandleravtale m/bilag
- Tilbudsbrev